

경고요구

제 목 계약업무 불철저

소 관 부 서(기관) ****처

조 치 부 서(기관) 처

내 용

1. 업무 개요

****처 CCCC팀 8급 는 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지 계약담당으로 근무하면서 OO본부 옥상방수공사와 제조기 구매 계약업무를 수행하였다.

2. 방수공법 임의 조정

가. 판단 기준

공사(公社)「조달운용 규정 시행세칙」 제8조(구매요청)에 따르면 계약담당자는 조달시스템으로 접수한 구매요청의 조정이 필요할 경우 구매요청자와 사전협의 하도록 되어 있다.

또한 계약담당자가 구매요청자와 사전협의하여 구매요청사항을 조정할 경우 조정 전 구매요청을 반려하거나 조정사항을 결재권자에게 보고한 후 계약을 추진하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ㄱ급 ㄴ급은 20XX. X. XX. 옥상방수공사 구매요청을 접수한 후 구매요청자와 사전협의하지 않고 [표]와 같이 방수공법을 임의로 조정하였으며, 조정사항을 결재권자에게 보고하지 않고 계약을 추진하였다.

[표] ○○본부 옥상 방수공법 임의 조정 내역

구분	구매요청사항	계약담당자 임의 조정사항	비고
은행권 전용작업장	옥상 노출형 도막방수공법 (건설신기술 제722호)	통기성 단열 복합방수공법 (특허 제10-0983618호)	배정예산 : ₩₩₩백만 원

자료 : ★★★★★처 제출자료 재구성

3. 제안서 평가 공정성 저해

가. 판단 기준

협상에 의한 계약방식¹⁾에서 제안서 평가는 우선협상대상자를 선정하는 절차이므로 평가에 참여하는 모든 사람은 객관적이고 공정한 평가가 진행될 수 있도록 평가에 영향을 미치는 언행을 하면 아니 된다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ㄱ급 ㄴ급은 20XX. X. XX. ★★★★★ 제조기 제안서 평가에 참관하면서 ‘A사는 납기가 지연되므로 감점사유에 해당한다’ 고 하였고, ‘B사는 발표과정에서 발표자가 회사명을 2~3차례 말하였으니 감점을 주어야 한다’ 고 언급²⁾하였다.

그 결과 위 사람은 제안서 평가에 참관하여 발언내용의 사실 여부와 관계없이 평가에 영향을 미칠 수 있는 부적절한 발언을 하여 제안서 평가의 공정성을 저해하였다.

1) 계약이행의 전문성, 기술성 등의 이유로 필요할 경우 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상 절차를 통하여 공사에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결하는 입찰방식

2) 제안서 평가 중 ㄱ급 ㄴ급이 더 이상 부적절한 발언을 하지 못하도록 평가장에 있던 다른 직원이 밖으로 데리고 나간 사실이 있음.

관련자 의견 8급 🖐🖐🖐은 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

처장은

방수공법을 임의 조정하고 제안서 평가의 공정성을 저해한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『경고 처분』 하시기 바랍니다.(경고)

<u>소속(현소속)</u>	<u>직급</u>	<u>성 명</u>	<u>관 련 기 간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
****처 (◇◇◇◇원)	8급	🖐🖐🖐	20XX X X ~ 20XX X XX	계약담당	경고